

2023년도 1차 특정감사 결과(공공기록물 관리실태)

1. 목적 및 배경

- ☐ 소비자가 기관에 제출하는 피해구제 신청서 및 이에 대한 사업자 해명서, 조정결정 수락 여부 회신서 등은 공공기록물임에도 불구하고 업무 소관 팀에 따라 각각의 방법으로 처리·보관되고 있어 관리 사각지대 해소 필요

* 공정거래위원회 위원장 요청(소비자정책과-190, '23.2.1.)에 근거하여 시행

2. 감사 개요

- ☐ (감사범위) 최근 4년간('19.1.1.~'22.12.31.)* 피해구제 신청서, 사업자 해명서, 조정결정 수락 여부 회신서 등 당사자 제출자료 관리현황 전반

* '19년 피해구제 사건처리 관련 문서부터 보존기간이 5년으로 변경('18년까지는 3년), 조정결정 수락 여부 회신서는 분쟁조정사건 처리 관련 문서로 보존기간이 다르나, 감사 효율성을 위해 통일

- ☐ (대상부서) 민원부서(상담·피해구제·분쟁조정 업무 소관부서), 문서부서(안전경영실)
- ☐ (감사기간) '23. 3. 6.(월) ~ 5. 8.(월), 44일

3. 감사 결과

가. 민원문서 접수

- ☐ (관련법령 및 판단기준) 「문서규정」 제23조 제1항에 따라 처리부서는 접수문서에 접수등록번호를 표시해야 함. 또한, 접수문서를 기록물로 관리하려면 「공공기록물법」 제5조에서 규정하는 진본성, 무결성, 신뢰성, 이용가능성 보장을 위해 담당자의 기록물 임의 수정이 불가함.
- ☐ (문제점) 민원문서 접수를 담당하는 각 소관 팀을 조사한 결과, 접수문서를 소비넷(행정정보시스템) 사건별 문서철에 등록하고 있었는데, ①문서철에 접수등록번호가 미표시되고 있었고, ②해당 문서철의 문서를 담당자 임의로 수정·삭제가 가능하였음.

나. 민원문서 보관

- ☐ (관련법령 및 판단기준) 「공공기록물법」 제19조의2는 기록물을 무단 손상·은닉·멸실·유출하거나 국외 반출하는 행위를 금지하고 있음.
- ☐ (문제점) 민원부서의 종이문서 보관현황을 조사한 결과, ①부서 자체적으로 접수문서를 폐기하거나 (당사자에게) 반환하는 등 관리가 미비하였고, ②기록물과 일반자료*를 부서 임의로 구분하였던 것으로 파악됨.

* 기록물 등록 대상이 아닌 업무참조 문서, 기록물 복본·사본 등으로 「공공기록물법」에서 정한 절차에 따라 폐기하지 않아도 되는 부서 자체적으로 폐기할 수 있는 자료

다. 민원문서 이관

- ☐ (관련법령 및 판단기준) 「문서보관 보존요령」 제21조 제1항은 처리부서가 문서를 보존기간의 기산일로부터 2년의 범위 내에서 보관한 후, 문서철 단위로 문서부서로 이관해야 하며, 매년 1분기에 이관을 진행하도록 정함.
 - 문서 이관 시 처리부서는 동 요령 제22조에 따라 문서 이관목록을 작성해서 함께 이관해야 함.
- ☐ (문제점) 문서 이관목록 및 현황을 점검한 결과, ①이미 보존기간이 종료된 문서철이 이관에 포함되는 등 이관시기가 미준수되었고, ②작성된 이관목록의 문서정보가 부실하였음.

라. 민원문서 보존

- ☐ (관련법령 및 판단기준) 「문서보관 보존요령」 제24조는 보존문서의 현황을 파악하기 위해 보존문서 기록대장을 작성하여 관리하도록 규정함.
- ☐ (문제점) 보존문서 기록대장을 점검한 결과, 처리부서로부터 이관된 문서 일부가 미반영되는 등 문서고 내 실제 보존문서 현황과 오차가 확인됨.

마. 문서관리 체계 및 교육

- (관련법령 및 판단기준) 「공공기록물법」 제13조는 공공기관의 기록관이 수행해야 하는 기록물관리 계획 수립, 지도·감독, 교육·훈련 등 업무를 규정하고 있음.
- 이와 관련하여 「문서규정」 제43조에서는 기관 모든 직원을 대상으로 문서관리 교육을 하게 정하고 있으며, 「문서보관 보존요령」 제6조는 각 처리부서의 문서관리책임자를 지정하도록 문서관리 체계를 규정함.
- (문제점) ①처리부서의 문서관리책임자가 지정된 적이 없으며, 관련 내규에서도 처리부서 책임자의 역할이 모호하였음. ②또한, 실제 문서관리 교육을 시행한 적이 없어 문서관리 절차에 대한 전반적인 직원 이해도 저하 문제를 초래함.

4. 후속 조치

- 지적사항에 대한 처분 요구사항 통보 및 청렴감사실 회보 요구

구분	지적사항	조치사항	관련부서
1	접수등록번호 미표시	(개선) 접수문서의 접수등록번호 표시 등 문서정보 입력, 접수문서의 임의 수정·삭제 방지를 위한 소비넷 시스템 개선	안전경영실 피해구제국 서울지원 경인강원지원 분쟁조정사무국 (문서부서, 민원부서)
2	접수문서 문서철 등록 후 임의 수정·삭제 가능		
3	처리부서의 접수문서 자체 폐기·반환	(시정) 문서 보관현황을 자체 점검하여 보관이 필요한 원본 문서의 보관 시정	피해구제국 서울지원 경인강원지원 분쟁조정사무국 (민원부서)
		(주의) 처리부서 자체적으로 접수문서를 폐기 또는 반환하는 등의 임의적인 업무 처리를 하지 않도록 주의	〃

구분	지적사항	조치사항	관련부서
4	기록물과 일반자료의 임의적 구분	(권고) 민원 당사자 제출자료 중 민원 문서로서 기록물관리가 필요한 범위를 규정하고, 관리방안을 마련	안전경영실 피해구제국 서울지원 경인강원지원 분쟁조정사무국 (문서부서, 민원부서)
5	문서 이관시기 미준수	(주의) 문서 이관시기 준수 및 향후 문서 이관 시 문서철 단위의 이관목록 작성 주의 요구	피해구제국 서울지원 경인강원지원 분쟁조정사무국 (민원부서)
6	문서 이관목록 작성 소홀	(권고) 처리부서 대상 문서철 생산방법, 이관목록 작성 양식 등에 대한 지침 제공	안전경영실 (문서부서)
7	보존문서 기록대장 관리 미비	(시정) 보존문서 기록대장을 실제 보존 문서 현황에 부합하게 정비하고, 철저한 관리 요구	〃
8	처리부서 문서관리 체계 미비	(개선) 처리부서의 문서관리책임자 지정을 요청하고, 해당 책임자의 업무 내용을 명확 하게 제시	〃
9	문서관리 교육 미실시	(개선) 문서관리 교육 시행 주체를 명확 하게 하여 교육계획을 수립하고, 전 직원 대상 문서관리 교육 시행	〃

끝.